

עין משפט‏
גזר מצוה

קנ א ב מיי פ"ד מהל' סוכה הלכה ד סמנ עשין מג טו"ע פ"ח סימן תל סטף ט:

רבינו הנגאל

אמר ר' יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. פירוש תנא קמא דמתני' סבר המשלשל דפנות מלמעלה למטה, משלשם מן הסכך עד קרקעיתה של סוכה, אם מגיע הודופן המשולשל קרוב לקרקעית הסוכה פחות מג' טפחים, אמרין (ד')כל פחות מג' כלבוד דמי ונאכלו בקרקעית הסוכה הגיע, לפיכך הוא דופן כשר, אבל אם למעלה מג' טפחים סתולה, שאינו דופן כשר. אבל אם הודופן עולה מקרקעית הסוכה ולמעלה, אם יש בזה הודופן' אם טפחים אפילו נשאר בין הודופן ובין הסכך יותר מ' טפחים אחריו אורו, דופן כשר הוא והסוכה כשורה. ר' יוסי אומר גם הודופן היורד מן הסכך אם יש בו ר' טפחים, אפילו נשאר בין קרקעית הסוכה ובין הודופן יותר מ' טפחים כשר, דין דופן העולה ממטה ומעלה ודין הודופן היורד שוין, ורואין הודופן היורד תהליך כאלו יורד וסותם. וקאמר ר' יהודה בענין בור שבין שתי חצירות והבור חסור בעוביו של כותל וכותל המחיצה צבין שתי החצירות יורד וסותם על פי הבור, ונשאר מקצת פי הבור פתוח בחצר זה ומקצת בור מצד האחר בחצר האחרת, שבהן ממלאין מים מן הבור, ואמר ר' יהודה רואין זה הכותל שעל פי הבור נכנס וסותם עד הנהום ומחלק הרים. נמצאת משנת ר' יהודה ששנה כי הותשל שהוא תלוי בחללו של בור המחלק בין שתי חצירות, יורד וסותם ומתיר הבור זה לזה וזה לזה, על דעת ר' יוסי דמתני' ששנה כי הודופן (היורד) מן הסכך ותלוי, אם יש בו ר' טפחים, אע"פ שבין הודופן ובין קרקעית הסוכה אורו הרבה, הודופן תהליך פחות מ' טפחים, ואמרין דר' יוסיין דמתיר מחיצה תלויה בסוכה, שבבת חולק על ר' יהודה ואוסר, וכן ר' יהודה חולק ואוסר בסוכה, ופשוטה היא. והמעשה שנעשה בציפיא בעת ששכחו להביא ספר תורה מערב שבת, ומצאו סדינין וסמכו עליהן משום מחיצה והביאו (ספרן) תורה בשבת, על פי ר' ישמעאל ברי' יוסי נעשה, ולא על פי ר' יוסי. אמר אבימי מחצלת ד' טפחים ומשהו, מעמידה באמצע בפתות מג' סמוך (לדופן) (לסכך) ופחות מג' סמוך לקרקעית הסוכה, ועולה לו משום דופן, דקיימא לן כל פחות מג' כלבוד דמי, ואמרין תרי לבוד, בסכך ולבוד בקרקעית הסוכה. ומסקנא דשמעתא כר' יוסי, דהא אובינן מחצלת ד' ומשהו מתרת בסוכה משום דופן, ואוקימנא בסוכה גדולה,

ומשלשלין דפנות מלמעלה למטה. ולא עוד שרבי יוסי נמוקין עמו.

טז:

בית שמאי אומרים מלמעלה ובית הלל אומרים מלמטה.
כל הספרים גרסינן איפכא צפ' כילד משתתפין (עירובין דף פו.):
פירסו סלקא דעתך מחיבן הביאום. והלא היה אסור להכניס ולהוציא והא הכל מודים לא גרסינן דמחיה בלא גג לאו

אהל הוא ומחיה כזו מותר לעשות בשבת כדאמרין צפרק כל גגות (שם דף זג.) אמר להו שמואל נגידו לי גלימא כך פי' צקונטרס וכמו כן צפרק כל הכלים (שבת דף קסה:) גצי פקק החלון דהאי חלון למעלה בגג אבל מן הגז לא שיך איסור אהל והציא ראייה כמו כן מההיא דכל הגגות דלמר להו שמואל נגידו לי גלימא ושהדרינהו רב לפשיה ופרין לשמואל למה לי למעבד הכי הא אמר זה מטלטל עד עיקר המחיה ומשני שמואל דעבד ללניעותא בעלמא משמע דאס היה שמואל אסור כרב ניחא ליה במאי דעבד שמואל הכי ולא הוה קשיא ליה מידי היכי שרי למיעבד הכי אלמא לא חשיב אהל דפנות מן הגז דהא לא קפיד רב על עשיית המחיה אלא משום דקסבר אסור לטלטל לקדין לתוכה וקשיא לפירוש הקונטרס מאי הקשה הילך הציאו הסדינים דלמא דרך מלגוש הציאום ועוד קשה דלשון חלון שיך כותל ונגג ארוצה דמתן (גי'ה דף לה:) משלין פירות דרך ארוצה וכמה ארוצות שזדלת דפרק בתרא דיומא (דף עו.) היינו בארצות שנגג כמו ארצות השמים (גראשית ו) ועוד מוכח פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מד. ושם) שייך מן הגז עשיית אהל גצי עשיית דופן פריך והא אתמר עלה הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה צ"י"ט וצפרק כילד משתתפין (שם דף פו.): גרים צקונטרס כמו שכתוב בספרים פירסו לכתחלה מי שרי והאמר מר הכל מודים שאין עושין עראי בתחלה בשבת גשבת ונראה לר"מ דמן הגז נמי שיך עשיית אהל וכל היכא דאמרין דמחיה זו מועלת להמיר חשיב עשיית אהל בתחלה כי הך דפרסו סדינין והו כדופן שלישי של סוכה דחשיבין אהל צפרק מי

שהוציאוהו (שם מד.) אבל דופן רביעי אינה אלא תוספת אהל דבלאו הכי משתריא ורב שהקפיד צפרק כל גגות (שם דף זג.) אעשיית מחיה הקפיד דלדידיה כיון דאסור לטלטל לא היה לפרוש שם קדין בשבת משום עשיית אהל והא דפרין צפרק שמואל למה לי למיעבד הכי הא אמר זה מטלטל עד עיקר המחיה כל שכן דאס היה אסור לטלטל דטפי הוי קשיא לן היכי שרי למיעבד הכי אלא האמת מקשה ומאן דשרי תוספת אהל אפילו צאהל שלמעלה מן הגג נמי שרי כדמוכח פרק המוצא תפילין (שם דף קג. ושם) גצי הנהו דיכרי דהוו צי רב הונא צייממא בעו טולא בליליא צעו אוריא ולקמן פ' הישן (דף סו:) גצי עובדא דרבי אליעזר ששבת צסוכתו של ס' (רבי יהודה) דרבי אלעאי בקיסרי: **בְּהָרָהּ דְּתִימָא** חד צבור אמרינן תרי צבור צא אמרינן. ותימה דהא נמי מלתא דפשיטא היא דמכשירין לעיל (דף י.) קנה קנה פחות משלשה דדופן סוכה כדופן שבת ושמא סלקא דעתך לחלק בין שתי לערב ואין להקשות דמסגי שני חצלים שעוביין יתר בשלשה חצלים והכא שנים סגי הא אמרינן התם דלא התירי אלא צשיירא:

כי תניא ההיא בבוסה גדולה. בגזזה הרצה שאין יכול לומר שני לצודין הלכך צעי מחצלת שצעה ומשהו ומעמידה בפחות משלשה סמוך לקרקע כך פירש צקונטרס אבל בכל הספרים גרסינן מאי קמ"ל דמשלשל דפנות מלמעלה למטה כר' יוסי לפיכך צריך לפרש דמעמידה למעלה בפחות משלשה סמוך לסכך ואפילו גזזה הרצה מן הארץ כשרה כרבי יוסי דמתניתין דלמר מחיה תלויה מתרת: **פס ארבעה**. צהאי דמעומד שיך לשון פס ולעיל דרצחה לגזזה הדופן שיך לשון מחצלת: **בַּפְּחוֹתַּ** מוּשָׁשָׁה סמוך דרופן. מנזות סוכה בשתי דפנות דשיטה דכולהו אמוראי דלעיל צפירקין (דף יו:) כרצנן דלמרי שמים כהלכתן היינו כמין גאס ואס האחת מן הדפנות שלימות ונתוה מזורחת מוקי לה להאי פס ארצעה ומשהו לצד דרוס או לצד צפון בפחות משלשה לדופן מזרחית ונחשז כקתום ויש כאן שמי דפנות שלימות ותימה למה לי פס ארצעה יעשה פס שני טפחים ויעמידנו סמוך לדופן וירחיק שלשה טפחים פחות משהו ויעמיד פס אחד של שני טפחים ומשהו

סוכה פרק ראשון סוכה

נים שמאי אומרים **מלמעלה**. דיו אס עשאה מלמעלה מתוך אוגנו: **מן הכותל שציניין**. אותה הנעשית לחוך צין החצרות ותלויה על פני פי הצור ואע"פ שלא נעשית בשביל המים דקא סבר מחיה תלויה מתרת בחצרות אפילו כל טלטול: **בשיטת רבי יוסי**. דמתניתין: **לא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי**.

שמהא מחיה תלויה מתרת צסוכה ולא רבי יוסי סבר לה כרבי יהודה צצור שמהא מתרת ששבת: **דרצנן**. הא דאסרינן להציא מימי חצר זו לזו בלא עירוב מדרצנן הוא דמדאורייתא לא מיתסר אלא מרשות היחיד לרשות הרצים: **אצל שבת דאיסור סקילה הוא**. במללכות דאורייתא מממירין אפילו צמירי דרצנן דלית בה: **ואס חאמר**. כיון דרבי יוסי לא סבר לה כרבי יהודה ששבת: **מעשה שנעשה צציפורי**. שהמירו ששבת על ידי מחיה תלויה כדלמר רב דימי לקמיה: **על פי מי נעשה**. והלא רבי יוסי ראש של ישיבת ציפורי הוה כדאמרין בַּסְנֵה־דִּין (דף לג:) דַּדֵּק דַּדֵּק מִרְדּוּף הֵלֶךְ אַחֵר בֵּית דִּין יִפֶּה אַחֵר רַבִּי יוֹסִי לְצִיפּוּרִי: **לא על פי רבי יוסי נעשה**. שכבר נפטר: **אלא על פי רבי ישמעאל צנו**. ומאי מעשה דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת שכחו צציפורי ולא הציאו ספר תורה צערב שבת ט]שהיה דרכן להלניע ספר תורה צצמים מפני הנכרים ואותו הצית שהניחו לתוכן היה צצית אחד שצחצר בית הכנסת וצמים הרצה היו פתוחין לחצר ולא עירבו או שהיו חצרות הרצה פתוחות לאותו מצוי וצית הכנסת פתוח לו והיה ספר המורה צחצר שנגד בית הכנסת ולא נשתתפו צמצוי ואסור להוציא מן החצרות למצוי ופרסו סדינין על גצי עמודים שהיו לרוצח המצוי וחלקו את המצוי ולא היו פתוחים מן המחיה ולפנים אלא צית הכנסת וחצר שנגדו והציאו ספר המורה שהיו שאר החצרות נסתלקו ואין איסור כאן: **מחיה הציאום**. והלא היה אסור להכניס ולהוציא. והלא הכל מודים כו' לא גרסינן דמחיה בלא גג לאו אהל הוא ומחיה כזו מותר לעשות כדאמרין

צפרק כל גגות (עירובין דף זג.) אמר להם שמואל נגידו לי גלימא: **סדינין פרוסין**. והיו גבוהין מן הארץ דהוה ליה מחיה תלויה: **מחללם שרצנה ארצעה ומשהו**. וארכה לאורך הדופן: **מפרסו צסוכה**. אס תולה אותה צאיר בפחות משלשה סמוך לסכך ופחות משלשה לקרקע וכגון שאין הסוכה גבוהה אלא עשרה מזומנמין: **מחללם שצעה ומשהו**. אלמא חד לצוד אמרינן ותו לא: **צסוכה גדולה**. הגזוזה הרצה שאין יכול לומר בה שני לצודין הלכך צעי מחצלת שצעה ומשהו ומעמידה בפחות משלשה סמוך לסכך דהויא לה מחיה עשרה ותו לא איכפת לן אס תלויה היא וקמ"ל דמשלשלין מלמעלה למטה כר' יוסי: **פס ד' ומשהו מתיר צסוכה**. אס גבוה י' ורצחה ד' ומשהו: **ומוקי לה בפחות מג' סמוך לדופן**. השני במקצוע וכי אמרינן לצוד איכא דופן שצעה וזה משך סוכה קטנה כדי ראשו ורצו:

מתני'

מטפח ואמרין לצוד כדאשכחן פרק קמא דעירובין (דף טו:) דמקיפין בשלשה חצלים והכא שנים סגי הא אמרינן התם דלא התירי אלא צשיירא:

כי תניא ההיא בבוסה גדולה. בגזזה הרצה שאין יכול לומר שני לצודין הלכך צעי מחצלת שצעה ומשהו ומעמידה בפחות משלשה סמוך לקרקע כך פירש צקונטרס אבל בכל הספרים גרסינן מאי קמ"ל דמשלשל דפנות מלמעלה למטה כר' יוסי לפיכך צריך לפרש דמעמידה למעלה בפחות משלשה סמוך לסכך ואפילו גזזה הרצה מן הארץ כשרה כרבי יוסי דמתניתין דלמר מחיה תלויה מתרת: **פס ארבעה**. צהאי דמעומד שיך לשון פס ולעיל דרצחה לגזזה הדופן שיך לשון מחצלת: **בַּפְּחוֹתַ** מוּשָׁשָׁה סמוך דרופן. מנזות סוכה בשתי דפנות דשיטה דכולהו אמוראי דלעיל צפירקין (דף יו:) כרצנן דלמרי שמים כהלכתן היינו כמין גאס ואס האחת מן הדפנות שלימות ונתוה מזורחת מוקי לה להאי פס ארצעה ומשהו לצד דרוס או לצד צפון בפחות משלשה לדופן מזרחית ונחשז כקתום ויש כאן שמי דפנות שלימות ותימה למה לי פס ארצעה יעשה פס שני טפחים ויעמידנו סמוך לדופן וירחיק שלשה טפחים פחות משהו ויעמיד פס אחד של שני טפחים ומשהו

מסורת הש"ס

(א) עירובין פו.: (ג) והכל שם ע"ש, (א) [עירובין ט.], (ד) רש"ל, (ה) [צ"ל יומקן],

מוסף רש"י

מן הכותל שביניהם. משתסקת צין החצרות ומתסקת על פני הצור ואע"פ שאינה נכנסת לתוך אוגנו (עירובין יב.). דאמר אגוני צבישה, הלכך צמים נמי אף צריך שתרצה המחיה עשויה בשביל המים ונתון אולגיה הצור (שם יב.). אבל שבת דאיסור סקילה. אצ"ג דנרשויות דרצנן ליכא סקילה, כל דתקון רצנן כעין דאורייתא תקון (שם) ואם תאמר. הוואיל ור' יוסי לגבי שבת לית ליה מחיה תלויה (שם) מעשה שנעשה בציפורי. על ידי מחיה תלויה כדלמר לקמן, על פי מי נעשה. והלא ר' יוסי ראש של ציפורי הוה ועל פיו היו עושין סולן דלמחר אחרת (צ"ל וצחצר אחת שאינם מעורבת. מרשע"א) הוה והיו מצילין אותו דרך חצר שאינה מעורבת ופרסו סדינין על גצי עמודין להיות מחיה מתסקת אצל מחיצות החצר צצית שהיה ספר תורה מונח צו ועד צית הכנסת, ובעין מצוי קטן כדי הילוך צין סדינים למחיצות החצר ולא היו צני החצר אוקרים שם, שלא היה פתח פתוח לו אלא אותו פתח לבדו והקין סדינים מחיה תלויה הוואי (שם).